TETTENBORN
RECHTSANWÄLTIN · INSOLVENZVERWALTUNG

Kunigunde von Tettenborn · Contrescarpe 82, 28195 Bremen
kanzlei@tettenborn.example

Landgericht Bremen
4. Zivilkammer
Domsheide 16
28195 Bremen

Bremen, 08.09.2026
Unser Zeichen: WT-24-118
Gerichtliches Aktenzeichen: 4 O 1186/26

Klage

Klägerin

Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn
Contrescarpe 82, 28195 Bremen
als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der
Weserfunken Präzisionsbau GmbH
Hüttenstraße 43, 28237 Bremen
Amtsgericht Bremen, HRB 38124 HB

Beklagte

Nexora Frontbank AG
vertreten durch ihren Vorstand
Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich
Handelsgericht Wien, FN 582741 b

wegen insolvenzrechtlicher Rückgewähr, Schadensersatz und Auskunft

Die Klägerin führt den Rechtsstreit als Partei kraft Amtes und vertritt sich als Rechtsanwältin selbst. Sie erhebt Klage mit den nachfolgenden Anträgen.

1 Anträge

1.1 Zahlung an die Insolvenzmasse

1.1.1 Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH 590.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

1.1.2 Hilfsweise zu Ziffer 1.1.1 wird beantragt, die Beklagte zur Zahlung von 515.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit an die Klägerin in der vorbezeichneten Eigenschaft zu verurteilen. Der Hilfsantrag erfasst ausschließlich die Zinszahlungen vom 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 zu jeweils 5.000,00 EUR sowie die Kapitalrückzahlung vom 15. April 2024 über 500.000,00 EUR. Er steht zum Hauptantrag im Alternativverhältnis; eine doppelte Zahlung wird nicht verlangt.

1.2 Gesonderter Schadensersatz

Die Beklagte wird ferner verurteilt, an die Klägerin in der unter Ziffer 1.1.1 bezeichneten Eigenschaft weitere 68.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Der Betrag setzt sich aus 28.000,00 EUR Beschaffungsmehrkosten, 24.000,00 EUR entgangenem Deckungsbeitrag und 16.000,00 EUR nutzlosen Finanzierungskosten zusammen. Diese Positionen werden neben dem Rückgewährbegehren geltend gemacht.

1.3 Darlehensbezogene Auskunft

1.3.1 Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin durch eine geordnete schriftliche Aufstellung Auskunft darüber zu erteilen, welchen Empfängern die 18 Zinszahlungen zu jeweils 5.000 EUR mit Fälligkeiten vom 15. November 2022 bis 15. April 2024 sowie die Kapitalrückzahlung von 500.000 EUR am 15. April 2024 auf das Darlehen NF-WP-221014-01 zugeordnet wurden. Für jede Zahlung sind Eingangsdatum, Betrag, Name des Empfängers, Kontoinhaber und die bei der Beklagten dokumentierte Zweckbestimmung anzugeben.

1.3.2 Die Beklagte wird ferner verurteilt, den in ihren Unterlagen erfassten Buchungsweg dieser Zahlungen vom Eingang auf dem Konto AT61 1904 3002 3457 3201 bis zu einer Gutschrift, Weiterleitung oder Verrechnung zugunsten der Beklagten darzustellen. Anzugeben sind jeweils Buchungsdatum, Betrag, beteiligter Rechtsträger und Art der Buchung; auch eine Verrechnung ohne gesonderte Überweisung ist zu bezeichnen. Eine ausschließlich rechtliche Bewertung als wirtschaftliche Empfängerin wird nicht verlangt.

1.3.3 Die Beklagte wird verurteilt, die von ihr vereinbarte Gegenleistung für eine Übertragung dieses Darlehens nach Zahlungspflichtigem, Betrag, Fälligkeit und tatsächlichem Erhalt beziehungsweise Verrechnung mitzuteilen. Ist keine solche Gegenleistung vereinbart oder erfolgt, ist dies ausdrücklich zu erklären. Der Antrag betrifft nur dieses Darlehen und nicht die Preisbildung anderer Finanzierungen.

1.3.4 Die Beklagte wird verurteilt, die von ihr für Anbahnung, Übertragung oder Abwicklung dieses Darlehens vereinbarten und erhaltenen Plattform-, Vermittlungs- oder Bearbeitungsvergütungen nach Schuldner, Empfänger, Berechnungsgrundlage, Betrag und Buchungsdatum mitzuteilen. Darlehenszinsen und eigenständige Vergütungen sind in der Aufstellung getrennt auszuweisen, damit dieselben Mittel nicht mehrfach als Rückfluss erfasst werden.

1.3.5 Die Beklagte wird verurteilt, ihre dieses Darlehen betreffenden Vereinbarungen mit Vellio Finance GmbH oder Asterquay Holding SE über Einziehung, Erlösverteilung und Verrechnung im Zeitraum vom 14. Oktober 2022 bis 15. April 2024 nach Beteiligten, Abschlussdatum und darlehensbezogenem Regelungsinhalt zu bezeichnen. Nicht darlehensbezogene Geschäftsbedingungen und Daten anderer Kunden sind vom Antrag ausgenommen. Die Klägerin begehrt diese Angaben zur Unterscheidung von Forderungskaufpreis, Vergütung und weitergeleiteter Schuldnerzahlung.

1.4 Hilfsweise beschränkte Auskunft

1.4.1 Hilfsweise, soweit die weitergehenden Auskunftsanträge unter Ziffer 1.3 nicht zugesprochen werden, wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, sämtliche bei ihr selbst verbuchten Gutschriften und Verrechnungen aus den in Ziffer 1.3.1 bezeichneten Schuldnerzahlungen schriftlich nach Datum, Betrag, zahlendem oder verrechnendem Rechtsträger und Buchungszweck mitzuteilen. Der Antrag erfasst nur eigene Buchungen der Beklagten und deren Zuordnung zu den 18 Zinsraten beziehungsweise zur Endtilgung. Eine Offenlegung vorgelagerter Kontenbewegungen Vellios oder allgemeiner Gruppenvereinbarungen wird insoweit nicht verlangt.

1.4.2 Weiter hilfsweise, soweit auch Ziffer 1.4.1 nicht zugesprochen wird, wird beantragt, die Beklagte zur entsprechenden Mitteilung ausschließlich für die Zinszahlungen vom 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 sowie die Kapitalrückzahlung vom 15. April 2024 zu verurteilen. Der Gegenstand ist damit auf den Zahlungsblock von 515.000 EUR und dessen etwaige Verbuchung bei der Beklagten begrenzt. Für den Fall, dass keine solchen Gutschriften oder Verrechnungen erfolgten, wird eine ausdrückliche negative Auskunft begehrt.

Die Hilfsanträge werden nicht kumulativ neben inhaltsgleichen, bereits zugesprochenen Hauptauskünften verfolgt. Ihre Reihenfolge richtet sich nach dem jeweils verbleibenden, nicht zuerkannten Gegenstand. Die Einschränkung auf eigene Buchungen soll insbesondere dem möglichen Einwand begegnen, die Beklagte habe keinen Zugriff auf fremde Kontounterlagen. Auch der engste Antrag betrifft konkrete, nach Betrag und Zahlungstag identifizierte Leistungen; er fordert keine pauschale Erklärung über irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen aus dem gesamten Geschäftsmodell.

1.5 Kosten und verfahrensbezogene Anträge

1.5.1 Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

1.5.2 Das Urteil wird nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für vorläufig vollstreckbar erklärt.

1.5.3 Für den Fall, dass die Beklagte ihre Verteidigungsbereitschaft nicht fristgerecht anzeigt, wird unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Erlass eines Versäumnisurteils im schriftlichen Vorverfahren beantragt. Im Falle eines Anerkenntnisses wird der Erlass eines entsprechenden Anerkenntnisurteils beantragt.

2 Parteien und Zulässigkeit

2.1 Amtsstellung und Streitgegenstände

Das Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht eröffnete am 1. Juli 2024 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin unter dem Aktenzeichen 508 IN 146/24 und bestellte die Klägerin zur Insolvenzverwalterin. Der Eröffnungsantrag war am 2. Mai 2024 gestellt worden. Zum Nachweis der Amtsstellung und Verfahrenseröffnung wird der dreiseitige Eröffnungsbeschluss als Anlage K1 vorgelegt.

Die Klage betrifft das Darlehen NF-WP-221014-01 vom 14. Oktober 2022. Nach Auffassung der Klägerin hat die Beklagte die Rückflüsse unter Einschaltung der Vellio Finance GmbH wirtschaftlich vereinnahmt. Die rechtliche Einordnung dieser Gesellschaft als bloße Einziehungsstelle ist ausdrücklich Bestandteil des klägerischen Vorbringens und zwischen den Beteiligten streitig. Die zusätzlichen Schäden werden demgegenüber auf eigenes Verhalten der Beklagten bei der Kreditanbahnung gestützt.

2.2 Zuständigkeit für die Insolvenzanfechtung

Für den Rückgewähranspruch sind die deutschen Gerichte nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung EU 2015/848 über Insolvenzverfahren international zuständig. Dieser Anspruch setzt die Verfahrenseröffnung und die besondere Anfechtungsbefugnis der Insolvenzverwalterin voraus. Er geht unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervor und steht damit in engem Zusammenhang. Die Klägerin verlangt nicht lediglich die Erfüllung einer vertraglichen Rückzahlungspflicht der Beklagten, sondern die Wiederherstellung der durch vorinsolvenzliche Zahlungen verkürzten Haftungsmasse nach den Paragrafen 129 und 143 InsO.

Der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Schuldnerin liegt in Bremen. Dort befinden sich ihre Geschäftsanschrift, ihr Fertigungsbetrieb und die für die Unternehmensleitung maßgeblichen Personen. Der Eröffnungsbeschluss K1 betrifft dieses Insolvenzverfahren. Der österreichische Sitz der Beklagten beseitigt die durch Artikel 6 Absatz 1 begründete Zuständigkeit nicht. Auch die Einschaltung eines weiteren österreichischen Unternehmens ändert nichts daran, dass ein insolvenzrechtlicher Rückgewähranspruch gegen die hier verklagte Bank geltend gemacht wird.

Die örtliche Zuständigkeit folgt, soweit kein anderer inländischer Gerichtsstand eingreift, aus Artikel 102c Paragraf 6 Absatz 1 EGInsO. Danach knüpft der Gerichtsstand für diese Annexklagen an den Sitz des Insolvenzgerichts an. Wegen des geltend gemachten Zahlungsbetrags ist das Landgericht sachlich zuständig. Die Klägerin stützt die örtliche Zuständigkeit nicht auf einen allgemeinen Aktivgerichtsstand der Insolvenzverwaltung. Entscheidend sind vielmehr die insolvenzrechtliche Anspruchsqualifikation und die hierfür vorgesehene gesetzliche Zuständigkeitszuweisung.

Die in K2 enthaltene Vereinbarung eines ausschließlichen Gerichtsstands Wien für vertragliche Streitigkeiten verdrängt nach Auffassung der Klägerin die zwingende Zuständigkeit für die Insolvenzanfechtung nicht. Die ebenfalls vereinbarte Anwendung deutschen materiellen Rechts bestätigt zwar den rechtlichen Ausgangspunkt des Darlehensverhältnisses, ersetzt jedoch keine Zuständigkeitsnorm. Soweit die begehrte Auskunft ausschließlich der Feststellung des Anfechtungsgegners und der Zuordnung angefochtener Zahlungen dient, beansprucht die Klägerin dieselbe insolvenzrechtliche Einordnung. Weitergehende Auskünfte und die gesonderten Verschuldensansprüche werden im folgenden Abschnitt hiervon abgegrenzt.

2.3 Gesonderte Einordnung der Verschuldensansprüche

Der zusätzliche Zahlungsanspruch über 68.000 EUR beruht auf behaupteten Aufklärungsfehlern der Beklagten gegenüber der Schuldnerin. Er hätte grundsätzlich auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens entstehen und verfolgt werden können. Die Klägerin leitet seine internationale Zuständigkeit deshalb nicht allein aus Artikel 6 Absatz 1 EU-InsVO ab. Ebenso wenig führt die gemeinsame Behandlung mit dem Rückgewähranspruch automatisch dazu, dass jede vertragliche oder vorvertragliche Forderung am Insolvenzort eingeklagt werden darf.

Die Klägerin hält gleichwohl Bremen als Erfolgsort einer eigenständigen vorvertraglichen Schädigung für zuständig und beruft sich insoweit auf Artikel 7 Nummer 2 der Verordnung EU 1215/2012. Sie behauptet, die unzutreffende Darstellung einer fortbestehenden bankseitigen Verantwortung habe die Geschäftsführung am

Bremer Unternehmenssitz zu den später näher bezeichneten Beschaffungsentscheidungen veranlasst. Dort seien die nachteiligen Bindungen eingegangen und die betriebsbezogenen Vermögensschäden unmittelbar verwirklicht worden. Der bloße Sitz der Geschädigten oder die Führung eines Kontos in Bremen soll hierfür nicht genügen; maßgeblich ist nach dem Klägervortrag der konkrete Ort dieser Dispositionen.

Die Reichweite der Wiener Gerichtsstandsvereinbarung bleibt gesondert zu prüfen. Nach Klägerauffassung erfasst sie nicht eine vom späteren Vertragserfüllungsinteresse abgrenzbare Irreführung bei der Anbahnung. Dass vorvertragliche Pflichten rechtlich mit dem Vertrag verbunden sein können und die Klausel weiter auszulegen sein könnte, wird nicht übergangen. Für den Fall einer abweichenden gerichtlichen Beurteilung wird um einen Hinweis gebeten, bevor über diesen selbständigen Streitgegenstand entschieden wird. Eine automatische Unwirksamkeit der Klausel wegen der Insolvenz wird nicht behauptet.

Auch Artikel 6 Absatz 2 EU-InsVO wird nicht als allgemeine Erweiterung des Bremer Gerichtsstands verstanden. Die dort geregelte Verbindung mit anderen Klagen knüpft an Gerichte im Mitgliedstaat des Beklagtenwohnsitzes und deren Zuständigkeit nach der Verordnung EU 1215/2012 an. Die Klägerin beantragt erforderlichenfalls eine getrennte Behandlung des Schadensersatzbegehrens. Über den insolvenzrechtlichen Kern soll unabhängig davon entschieden werden. Entsprechendes gilt für Auskünfte, soweit diese allein der zusätzlichen Verschuldenshaftung dienen sollten.

3 Sachverhalt und Zahlungsablauf

3.1 Betrieb und Anbahnung der Finanzierung

Die Weserfunken Präzisionsbau GmbH fertigte mit 18 Beschäftigten Ventilblöcke und Messgehäuse für maritime Antriebstechnik. Geschäftsführer war Martin Grothe; die laufende Buchhaltung betreute Jutta Kröger. Der Betrieb erforderte eine Vorfinanzierung von Material und Bearbeitung, während Erlöse aus den gefertigten Teilen erst nach den jeweiligen Lieferabläufen verfügbar wurden. Die Klägerin beschreibt damit den betrieblichen Finanzierungsbedarf, nicht bereits eine feststehende Zahlungsunfähigkeit im Oktober 2022. Die wirtschaftliche Situation zu diesem Zeitpunkt ist von der späteren Liquiditätskrise zu unterscheiden.

Die Beklagte trat der Schuldnerin als Darlehensgeberin gegenüber. Das Kreditangebot, vorgelegt als vierseitige Anlage K11, und der achtseitige Mailwechsel, vorgelegt als Anlage K12, bilden den Ausgangspunkt für die behauptete Vertrauensstellung. Nach dem Vortrag der Klägerin wurde der Schuldnerin der Eindruck vermittelt, sie erhalte eine Finanzierung mit einer verantwortlichen Bank als Ansprechpartnerin während der Laufzeit. Die Klägerin macht geltend, dass die Geschäftsführung gerade dieser Verbindung zwischen Finanzierung und bankseitiger Betreuung Bedeutung beimaß. Eine verbindliche Zusage weiterer Kredite wird damit noch nicht behauptet.

Die Klägerin behauptet ferner, die Beklagte habe die vorgesehene Rolle der Vellio Finance GmbH nicht so erläutert, dass der Geschäftsführer einen vollständigen Austausch der Darlehensgeberin mit befreiender Wirkung hätte erkennen können. Nach seinem der Klage zugrunde gelegten Verständnis sollte Vellio die praktische Abwicklung übernehmen. Ob dieses Verständnis mit den abgegebenen rechtsgeschäftlichen Erklärungen übereinstimmt, ist streitig. Zum Inhalt der Anbahnung und zu den für ihn entscheidenden Vorstellungen wird Martin Grothe als Zeuge angeboten, erreichbar über die Geschäftsanschrift der Schuldnerin.

Aus dem späteren Scheitern des Unternehmens allein folgt kein Beratungsfehler. Die Klägerin beanstandet vielmehr eine bestimmte, bereits vor Auszahlung erzeugte Vorstellung über die Zuständigkeit für das

Kreditverhältnis. Sie wird diese behauptete Pflichtverletzung von der Frage trennen, wer die späteren Raten erhalten hat. Beide Gesichtspunkte erklären, weshalb die Klage gegen die Beklagte gerichtet ist, beruhen aber nicht auf derselben Anspruchsgrundlage.

3.2 Darlehensbedingungen und Belastungsstruktur

Der am 14. Oktober 2022 geschlossene Darlehensvertrag über 500.000 EUR trägt die Kennung NF-WP-221014-01. Er wird als Loan Agreement mit 16 Seiten unter K2 vorgelegt. Vereinbart wurden zwölf Prozent Nominalzins jährlich und 18 feste monatliche Zinsperioden zu jeweils 5.000 EUR. Die erste Rate war am 15. November 2022 und die letzte am 15. April 2024 fällig. Die gesamte Valuta von 500.000 EUR war ebenfalls am 15. April 2024 zurückzuzahlen. Eine laufende Verringerung des Kapitals durch die monatlichen Raten war damit nicht vorgesehen.

Fiel ein Zahlungstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, verschob sich die Abwicklung auf den nächsten Bankarbeitstag, ohne dass zusätzliche Zinsen anfielen. Aus solchen Verschiebungen wird keine weitere Zinsperiode abgeleitet. Die vertragliche Gesamtbelastung setzt sich folglich aus 90.000 EUR Zinsen und 500.000 EUR Kapital zusammen. Die Klägerin verlangt weder einen rechnerisch hinzugesetzten neunzehnten Monatszins noch einen nur wegen des Kalenderlaufs erhöhten Schlussbetrag.

Für die Schuldnerin bedeutete die Endfälligkeit, dass die monatlichen Zahlungen den offenen Kapitalbetrag nicht minderten. Die Geschäftsführung musste die Rückzahlung der vollständigen Valuta neben den betrieblichen Verpflichtungen vorbereiten. Nach Klägerauffassung hätte die Beklagte bei der Anbahnung deutlich zwischen einer bloßen Zinsbedienung während der Laufzeit und einer tragfähigen Finanzierung der Schlusszahlung unterscheiden müssen, soweit sie hierzu konkrete Vorstellungen hervorrief. Eine allgemeine Verpflichtung der kreditgebenden Bank, jedes unternehmerische Finanzierungsrisiko zu übernehmen, wird dagegen nicht zur Anspruchsgrundlage gemacht.

Die vereinbarte Zinshöhe ist außerdem Gegenstand der späteren Prüfung nach Paragraf 138 BGB. Zwölf Prozent allein belegen weder ein sittenwidriges Geschäft noch seine Unbedenklichkeit. Die Klägerin hält die Konditionen im Zusammenhang mit der behaupteten wirtschaftlichen Abhängigkeit für aufklärungsbedürftig. Eine belastbare Bewertung verlangt jedoch einen Vergleich mit Krediten entsprechender Laufzeit, Rückzahlungsstruktur und Ausfallgefahr. Das Kreditangebot K11 wird insoweit für die konkret angebotenen Bedingungen herangezogen, nicht als Ersatz für einen gesamten Marktvergleich.

3.3 Auszahlung und Bedeutung der Übernahmemitteilung

Die Valuta von 500.000 EUR wurde am 14. Oktober 2022 um 10:11 Uhr ausgezahlt. Hierfür wird der einseitige Auszahlungsbeleg als Anlage K3 vorgelegt. Die Klägerin bestreitet weder diesen Zufluss noch die Möglichkeit der Schuldnerin, die Mittel für ihren Geschäftsbetrieb einzusetzen. Ihr Vorwurf betrifft die anschließende rechtliche und wirtschaftliche Zuordnung des Kreditverhältnisses sowie die Voraussetzungen der späteren Rückgewähr. Die Auszahlung selbst wird nicht als bloßer Scheinvorgang dargestellt.

Als Anlage K8 wird eine dreiseitige Übernahmemitteilung vorgelegt. Diese Mitteilung ist von einem vollständigen, von sämtlichen Beteiligten unterzeichneten Übernahmevertrag zu unterscheiden. Ein solcher Vertrag ist nicht Bestandteil der von der Klägerin mit dieser Klage vorgelegten Unterlagen. Die Klägerin behauptet weder dessen vollständigen Inhalt zu kennen noch daraus einzelne Freistellungs-, Garantie- oder Rückkaufklauseln zitieren zu können. Insbesondere wird aus K8 keine Kenntnis sämtlicher Erklärungen der Schuldnerin, der Beklagten und der Vellio Finance GmbH abgeleitet.

Nach der von der Klägerin vertretenen Auslegung wurde mit der Mitteilung im Außenverhältnis vor allem der Ansprechpartner für Zahlungen und Abwicklung bezeichnet. Sie hält an der Behauptung fest, Vellio habe insoweit eine Einziehungsfunktion wahrgenommen. Die Bezeichnung als Übernahme versteht sie nicht als ausreichenden Nachweis dafür, dass die Beklagte jede künftige Gläubigerstellung und sämtliche Pflichten wirksam verloren habe. Diese Schlussfolgerung ist die streitige Bewertung der Klägerin; sie wird nicht als zwingende Rechtsfolge einer bloßen Mitteilung ausgegeben.

Die Beklagte wird deshalb zur Erklärung aufgefordert, auf welche konkrete Vereinbarung sie ihre behauptete Entlassung stützt. Die Klägerin regt die Vorlage dieser bestimmten, in der Übernahmemitteilung angesprochenen Vertragsgrundlage an. Erst anhand der Erklärungen und ihres Zusammenhangs lässt sich die Reichweite eines Gläubigerwechsels beurteilen. Unabhängig davon bleibt gesondert zu prüfen, ob bereits zuvor durch eigenes Verhalten der Beklagten begründete Ersatzansprüche fortbestehen. Ein späterer Wechsel der Vertragspartei beantwortet diese Frage nicht allein.

3.4 Einziehung und wirtschaftliche Zuordnung zur Beklagten

Die Zahlungen der Schuldnerin liefen auf das für Vellio bezeichnete Konto AT61 1904 3002 3457 3201. Vellio Finance GmbH hat ihren Sitz in der Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, und ist beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 591826 m eingetragen. Als Ansprechpartnerin ist Nora Wendt benannt. Die Klägerin stellt den abweichenden Kontoinhaber nicht in Abrede. Sie behauptet jedoch, dieser habe die Darlehensleistungen wirtschaftlich für die Beklagte eingezogen und innerhalb der Finanzierungsstruktur abgerechnet.

Zur Begründung verweist sie auf den unveränderten Ursprung des Darlehens, die fortgeführte Vertragskennung und die Verknüpfung zwischen Kreditangebot, Auszahlung und Zahlungsanweisung. Aus ihrer Sicht kennzeichnet die Beklagte weiterhin die Finanzierungsleistung, während Vellio die Zahlungsabwicklung organisiert. Die Klägerin setzt damit die fortbestehende wirtschaftliche Bedeutung des ursprünglichen Kreditgeschäfts auch für die Empfängerzuordnung an. Dass Vertragsinhaberschaft, Kontoinhaberschaft und wirtschaftliche Begünstigung rechtlich auseinanderfallen können, ist gerade Gegenstand der erforderlichen Aufklärung und wird durch diese Argumentation nicht abschließend entschieden.

Die unter K10 vorgelegten Registerunterlagen mit drei Seiten dienen der Identifizierung der Unternehmen. Die Klägerin ordnet die Finanzierungsstruktur dem Umfeld der Asterquay Holding SE zu. Daraus allein folgt weder ein Anspruch gegen jedes Gruppenunternehmen noch eine allgemeine Zurechnung fremder Zahlungseingänge. Auch die Registrierung der Beklagten als Bank beweist nicht, dass jede auf einem Plattformkonto eingegangene Zahlung ihr Vermögen vermehrt. Der geltend gemachte Anspruch setzt vielmehr die von der Klägerin behauptete konkrete Einziehungs- und Abrechnungsbeziehung voraus.

Die Beklagte soll deshalb erläutern, ob sie Rückflüsse, Verrechnungen oder darlehensbezogene Vergütungen erhalten hat. Eine solche Erläuterung könnte den Vortrag der Klägerin bestätigen oder widerlegen. Die Klägerin hält es für unzureichend, allein auf die Kontobezeichnung zu verweisen, solange die Abrechnung des einzelnen Darlehens ungeklärt bleibt. Sie beansprucht allerdings keinen gesellschaftsrechtlichen Durchgriff als feststehende Folge einer Konzernzugehörigkeit. Ihr Zahlungsbegehren bleibt auf die behauptete Empfängerstellung der Beklagten bezogen.

3.5 Verlauf und Abgrenzung der angefochtenen Zahlungen

Die Kontoauszüge werden als Anlage K4 mit insgesamt 18 Seiten vorgelegt. Nach der daraus vorgenommenen Zuordnung leistete die Schuldnerin sämtliche 18 vereinbarten Zinsraten von jeweils 5.000 EUR und die Schlusszahlung auf die Valuta. Auf die beiden Zinsperioden mit Fälligkeit im November und Dezember 2022 entfallen zusammen 10.000 EUR. Die zwölf Perioden des Jahres 2023 ergeben 60.000 EUR. Die vier Perioden von Januar bis April 2024 ergeben weitere 20.000 EUR. Zusammen belaufen sich die Zinsleistungen damit auf 90.000 EUR.

Die Endtilgung von 500.000 EUR erfolgte am 15. April 2024. Zusammen mit der letzten Zinsrate entfielen auf diesen Tag 505.000 EUR. Insgesamt flossen somit 590.000 EUR aus dem Vermögen der Schuldnerin ab. Die Klägerin begehrt diesen Betrag als Rückgewähr und nicht als erneute vertragliche Auszahlung. Die Darlehensvaluta wird deshalb nicht zusätzlich zu den bereits in der Gesamtsumme enthaltenen 500.000 EUR nochmals angesetzt.

Der hilfsweise verfolgte Betrag von 515.000 EUR betrifft ausschließlich die drei letzten Zinsraten mit Fälligkeit am 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 sowie die Endtilgung. Die Januarrate 2024 gehört nicht zu diesem engeren Zahlungsblock. Auf die davorliegenden 15 Zinsperioden entfallen 75.000 EUR. Die Differenz zwischen Hauptbetrag und Hilfsbetrag ist damit vollständig erklärt. Der Hilfsantrag tritt nur an die Stelle des weitergehenden Rückgewährbegehrens und wird nicht zusätzlich dazu verlangt.

Für die zeitliche Anfechtungsprüfung sind die tatsächlich wirksam gewordenen Belastungen und Gutschriften maßgeblich. Die vereinbarte Verschiebung auf den nächsten Bankarbeitstag wird dabei berücksichtigt, ohne den Zinsbetrag zu verändern. K4 wird zum Beweis der Abflüsse und ihrer Zuordnung zur Darlehenskennung angeboten. Welche internen Weiterleitungen oder Verrechnungen nach dem Eingang auf dem Vellio-Konto erfolgten, ergibt sich aus den Kontoauszügen der Schuldnerin dagegen nicht. Gerade diese verbleibende Lücke begründet den ergänzenden Auskunftsbedarf.

3.6 Liquiditätslage im März 2024

K4 Blatt 17 weist für März 2024 einen Anfangsbestand von 421.800 EUR aus. Nach den bis zum 8. März gebuchten Kundenzahlungen und Ausgaben betrug das Kontoguthaben 573.900 EUR. Die nächste ausgewiesene Buchung ist die Zinszahlung von 5.000 EUR am 15. März; danach verblieben 568.900 EUR. Nach den weiteren Monatsbewegungen betrug der Schlussbestand 431.000 EUR. Die Klägerin legt diese tatsächlich ausgewiesenen Salden zugrunde und behauptet keine hiervon abweichende, aus K4 errechnete Tagesliquidität.

K7 enthält eine Auswahl von Kreditorenposten zum 15. April, keinen vollständigen Liquiditätsstatus für den 15. März. Von den ausgewählten Rechnungen war zu diesem früheren Zeitpunkt die Nordkai-Rechnung über 42.840 EUR seit dem 12. März fällig. Die übrigen ausgewiesenen Fälligkeiten lagen später. K9 belegt die betreffende Rechnung und die spätere Mahnung. Diese Unterlagen rechtfertigen deshalb weder die Rückdatierung sämtlicher Aprilrückstände auf März noch die Behauptung, der ausgewählte Forderungsbestand habe das damalige Kontoguthaben überschritten.

Die Klägerin behauptet darüber hinaus weitere fällige betriebliche Verpflichtungen, die in dieser Lieferantenauswahl nicht vollständig enthalten sind. Deren Gläubiger, Fälligkeiten, Erfüllungsstände und Bedeutung für die gesamte Zahlungsfähigkeit sind anhand der weiteren Buchhaltung noch einzeln zu konkretisieren. Ein bestimmter Gesamtbetrag oder eine daraus berechnete Deckungslücke wird ohne diese Aufstellung nicht angegeben. Jutta Kröger wird für die Kontenabstimmung und die Zuordnung der offenen

Rechnungen als Zeugin angeboten; die rechtliche Bewertung ersetzt ihre tatsächlichen Wahrnehmungen nicht.

Die Klägerin hält an der Anfechtung der Märzrate fest, stützt den erforderlichen Nachweis aber nicht auf einen durch K4 bereits bewiesenen Zahlungsmittelmangel. Ein positiver Kontostand ist keine vollständige Unternehmensbilanz; umgekehrt belegt eine unbezahlte Rechnung allein keine Zahlungsunfähigkeit. Soweit deren Eintritt anspruchserheblich ist, sind sämtliche verfügbaren Mittel und damals fälligen Verpflichtungen zeitbezogen gegenüberzustellen. Weder eine Kontosperre noch eine drei Wochen fortbestehende rechnerische Unterdeckung wird aus den vorgelegten Kontoauszügen abgeleitet. Die Aprilzahlung wird nach ihren eigenen Buchungsdaten behandelt.

3.7 Schlusszahlung und Liquiditätslage im April 2024

Nach K4 Blatt 18 erhöhte insbesondere die Kundenzahlung von 598.600 EUR am 2. April den aus März vorgetragenen Bestand. Unter Berücksichtigung der weiteren ausgewiesenen Buchungen betrug das Guthaben vor den Darlehenszahlungen am 15. April 1.025.900 EUR. Nach der Zinsrate von 5.000 EUR verblieben 1.020.900 EUR; nach der anschließenden Endtilgung von 500.000 EUR waren es 520.900 EUR. Der Schlussbestand von 383.000 EUR zum Monatsende berücksichtigt spätere Buchungen und ist kein Tagesbestand am 15. April.

Die zwölf in K7 ausgewählten Lieferantenposten waren am 15. April mit zusammen 478.380 EUR fällig und nach dem Zahlungslauf weiterhin offen. Das verbliebene Kontoguthaben überstieg diese Auswahl um 42.520 EUR. Auch unter Einbeziehung der Darlehenszahlung ergibt sich aus diesen Positionen allein keine Unterdeckung am Zahlungstag. K7 erfasst ausdrücklich nicht sämtliche Verbindlichkeiten. Die Klägerin behauptet weitere fällige Verpflichtungen, deren konkrete Aufstellung noch vorzulegen ist; sie setzt dafür keinen unbelegten Zusatzbetrag ein und behandelt den ausgewählten Bestand nicht als vollständigen Liquiditätsstatus.

Die interne Nachricht Jutta Krögers vom 12. April und die Freigabe Martin Grothes vom 15. April dokumentieren gleichwohl eine bewusste Reihenfolge der Zahlungen. Die Darlehensleistung wurde freigegeben, die Lieferantenrechnungen blieben zurückgestellt. Hierzu werden beide als Zeugen angeboten. Aus der Anweisung allein folgt jedoch weder, dass das Guthaben für die ausgewählten Lieferanten nicht ausgereicht hätte, noch dass Nexora oder Vellio diese interne Auswahl kannten. K9 ergänzt den Nachweis der Rechnungen und Mahnungen, nicht einen vollständigen Finanzstatus.

Die Klägerin hält die Zahlung wegen der behaupteten Empfängerstellung und Inkongruenz weiterhin für anfechtbar. Für die Aprilzahlung wird insbesondere Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 1 InsO herangezogen, dessen weitere Voraussetzungen gesondert darzulegen sind. Die Entwicklung bis zum Insolvenzantrag am 2. Mai ist durch die ausgewählten Aprilunterlagen nicht vollständig erklärt. Der Antrag erlaubt keine Rückrechnung einer Zahlungsunfähigkeit auf den 15. April. Ebenso werden die damaligen Lieferantenposten nicht ohne Prüfung späterer Ausgleiche dem Kontobestand am Monatsende gegenübergestellt.

3.8 Krisenmitteilungen und Kenntnis der Beteiligten

K12 enthält die Anfrage Martin Grothes vom 5. März 2024 an Nora Wendt, deren Antwort vom 11. März und seine Anfrage vom 8. April an Dr. Falk Neubauer mit Abschrift an Vellio. Diese Nachrichten behandeln Fertigungstermine, erwartete Kundenzahlungen und die Zuständigkeit für eine mögliche Terminänderung. Die Klägerin bewertet sie als Anzeichen finanziellen Abstimmungsdrucks. Ihr Wortlaut enthält jedoch weder eine vollständige Aufstellung fälliger Verpflichtungen noch die ausdrückliche Erklärung, sämtliche Gläubiger könnten nicht bezahlt werden.

Die internen Nachrichten in K7 vom 12. und 15. April dokumentieren dagegen die Auswahl der tatsächlich zurückgestellten Lieferantenrechnungen. Als Empfänger sind Jutta Kröger und Martin Grothe ausgewiesen. Ein Versand dieser Nachrichten an die Beklagte oder Vellio ist damit nicht belegt. Auch die Empfangsbestätigung der Insolvenzverwaltung unterscheidet interne Unterlagen von nachzuweisenden externen Mitteilungen. Die Klägerin behandelt deshalb die Kenntnis der Geschäftsführung vom Lieferantenlauf nicht ohne zusätzlichen Nachweis als Kenntnis der Finanzierungsseite.

Die Klägerin hält an ihrer Behauptung fest, dass der Empfängerseite die nachteiligen Folgen der bevorzugten Rückführung bekannt gewesen seien. Sie stützt dies auf eine Gesamtwürdigung der Anfragen und der behaupteten Aufgabenverbindung und bietet Nora Wendt für Inhalt, Bearbeitung und Weiterleitung tatsächlich empfangener Mitteilungen als Zeugin an. Ob daraus Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder eines Benachteiligungsvorsatzes folgt, bleibt streitig. Eine automatische Wissenszurechnung innerhalb der Asterquay-Gruppe wird nicht als feststehender Rechtssatz vorausgesetzt.

Für die Februarrate ist weiteres zeitbezogenes Tatsachenvorbringen erforderlich. Keine der in K7 aufgeführten Rechnungen war bereits am 15. Februar fällig; aus ihrem späteren Offenstand lässt sich kein damaliger Rückstand ableiten. Ebenso beginnen die vorgelegten betrieblichen Nachrichten in K12 erst im März. Die spätere Bankantwort K6 ersetzt weder diesen früheren Nachweis noch die Feststellung des damaligen Informationsstands. Die Klägerin verfolgt den Zahlungsblock weiter, ohne den Inhalt und die zeitliche Reichweite der vorhandenen Belege auszuweiten.

4 Insolvenzrechtliche Rückgewähr

4.1 Gläubigerbenachteiligung durch die Rückflüsse

Die angefochtenen Überweisungen sind vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommene Rechtshandlungen im Sinne von Paragraf 129 Absatz 1 InsO. Sie verminderten den Bestand frei verfügbarer Zahlungsmittel der Schuldnerin. Nach dem Klägervortrag hätte dieser Bestand ohne die Zahlungen zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Insolvenzgläubiger zur Verfügung gestanden. Die Klägerin beanstandet gerade die vollständige Bedienung des Darlehensverhältnisses, während andere fällige Forderungen unbeglichen blieben. Das betrifft insbesondere die am 15. April 2024 abgeflossenen 505.000 EUR.

Der Einwand, mit der Zahlung sei zugleich eine gleich hohe Schuld erloschen, greift nach Auffassung der Klägerin für die Benachteiligungsprüfung zu kurz. Die insolvenzrechtliche Betrachtung erschöpft sich nicht in der bilanziellen Veränderung von Aktiv- und Passivposten. Auch die Befriedigung einer wirksam begründeten und fälligen Forderung kann den Zugriff der übrigen Gläubiger verschlechtern. Die Frage der Kongruenz wird dadurch nicht vorentschieden; sie betrifft die zusätzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Anfechtungstatbestands.

Der ursprüngliche Zufluss von 500.000 EUR wird bei dieser Betrachtung nicht verschwiegen. Er erfolgte jedoch im Oktober 2022, während sich die angefochtenen Leistungen über die nachfolgenden 18 Zinsperioden bis April 2024 erstreckten. Eine zeitgleich mit der Schlusszahlung neu in das Vermögen gelangte Gegenleistung wird von der Klägerin nicht festgestellt. Die frühere Kreditgewährung erklärt den Zahlungsgrund, schließt aber die spätere gläubigerbenachteiligende Wirkung der Rückführung nicht automatisch aus. Dasselbe gilt für die laufenden Zinsleistungen, deren jeweiliger Abfluss gesondert zu betrachten ist.

Die Klägerin muss außerdem die Beklagte als zutreffende Rückgewährschuldnerin nachweisen. Der bloße Vermögensabfluss bei der Schuldnerin beantwortet diese zweite Frage nicht. Sie hält den Nachweis aufgrund der behaupteten Einziehung für Rechnung der Beklagten für geführt und bietet hierzu K2, K3, K8 sowie die beantragte Auskunft über die darlehensbezogenen Buchungen an. Die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung soll die Zahlungswege erklären, nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen konkreter Leistung und konkreter Empfängerin durch eine allgemeine Verantwortung der Finanzierungsgruppe ersetzen.

4.2 Anfechtung unter dem Gesichtspunkt inkongruenter Deckung

Die Klägerin beruft sich für den engeren Zahlungsblock auf Paragraf 131 InsO. Ihre Argumentation setzt an der von der Beklagten behaupteten Trennung zwischen ursprünglicher Kreditgewährung und späterer Gläubigerstellung an: Sollte die Beklagte keine eigenen vertraglichen Zahlungsansprüche mehr gehabt, die Leistungen aber wirtschaftlich weiterhin vereinnahmt haben, habe sie eine ihr nicht zustehende Befriedigung erhalten. Die Klägerin sieht darin eine inkongruente Deckung. Diese Einordnung folgt ihrer streitigen Verbindung von wirtschaftlicher Empfängerrolle und fehlendem eigenen Forderungsrecht; sie ist keine allgemeine Regel für jede Vertragsübernahme.

Die Zahlung vom 15. April 2024 über insgesamt 505.000 EUR liegt im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag vom 2. Mai 2024. Bei nachgewiesener Inkongruenz macht die Klägerin deshalb Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 1 InsO geltend. Dafür sind weder Zahlungsunfähigkeit am Zahlungstag noch deren Kenntnis zusätzliche Voraussetzungen. Die positiven Kontosalden schließen diesen Angriff deshalb nicht allein aus. Nachzuweisen bleiben insbesondere Gläubigerbenachteiligung, Empfängerstellung und das Fehlen eines Anspruchs auf gerade diese Befriedigung.

Die Februarrate fällt in den dritten, die Märzrate in den zweiten Monat vor dem Antrag. Für sie werden Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 InsO geltend gemacht. Die Klägerin verfolgt die Behauptungen der Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise der Kenntnis der Benachteiligung weiter, muss sie jedoch durch die noch zu konkretisierenden Verpflichtungen und Informationsstände unterlegen. K4 beweist keinen Zahlungsmittelmangel; K7 und K12 tragen insbesondere keine Rückdatierung von Aprilrückständen oder späteren Nachrichten auf Februar. Die dafür erforderlichen Tatsachen bleiben gesondert darzulegen.

Waren die Zahlungen dagegen dem berechtigten Gläubiger in geschuldeter Art und zur geschuldeten Zeit zugeordnet, begründet der Zahlungsweg über Vellio für sich keine Inkongruenz. Für diese rechtliche Alternative stützt die Klägerin den engeren Zahlungsblock ergänzend auf Paragraf 130 Absatz 1 Nummer 1 InsO. Dann sind Zahlungsunfähigkeit und entsprechende Empfängerkenntnis zu den jeweiligen Zahlungstagen nachzuweisen. Die behauptete Konzernnähe ersetzt keine dieser Voraussetzungen.

4.3 Benachteiligungsvorsatz und Reichweite der Gesamtanfechtung

Für die Rückgewähr sämtlicher 590.000 EUR beruft sich die Klägerin auf Paragraf 133 InsO. Da die Zahlungen der Befriedigung einer Darlehensforderung dienten, ist der vierjährige Zeitraum des Absatzes 2 maßgeblich. Sämtliche angegriffenen Leistungen liegen innerhalb dieses Zeitraums. Die zeitliche Erfassung allein genügt allerdings nicht: Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und Kenntnis des anderen Teils sind für die betreffenden Handlungen festzustellen. Die Klägerin leitet diese Voraussetzungen aus dem behaupteten Vorrang der Finanzierungsrückführung vor der Bedienung anderer Gläubiger ab.

Die in K7 dokumentierte Freigabe der Endtilgung bei Zurückstellung der Lieferantenrechnungen wertet die Klägerin als bewusste Bevorzugung. Daraus zieht sie den streitigen Schluss, die Geschäftsführung habe Nachteile für andere Gläubiger hingenommen. Das nach Zahlung verbleibende Guthaben deckte allerdings die ausgewählten Posten. Ein weitergehender Benachteiligungsvorsatz verlangt deshalb zusätzliche Feststellungen zur gesamten Verpflichtungslage und zu den Vorstellungen der handelnden Personen. Martin Grothe wird für seine Zahlungsentscheidung als Zeuge angeboten; die Klägerin behauptet keinen durch die Auswahl bereits bewiesenen Fehlbetrag.

Auch für die früheren Leistungen hält die Klägerin ihren Vorwurf bevorzugter Rückführung aufrecht. Sie leitet jedoch aus den erstmals im März und April fälligen Rechnungen keinen schon im Februar oder seit November 2022 bestehenden Rückstand ab. Für die vor dem engeren Zahlungsblock geleisteten 75.000 EUR bedarf es eigenständigen Vortrags zu den damaligen Verpflichtungen, Zahlungsentscheidungen und Empfängerkenntnissen. K4 belegt zunächst die Leistungen, nicht die inneren Vorstellungen. Die spätere Verfahrenseröffnung schließt diese Nachweislücke nicht rückwirkend.

Bei kongruenter Deckung berücksichtigt die Klägerin Paragraf 133 Absatz 3 InsO: Für die dortige Kenntnisvermutung ist die eingetretene statt der lediglich drohenden Zahlungsunfähigkeit maßgeblich. Eine gewährte Zahlungserleichterung wäre unter der gesetzlichen Gegenvermutung zu würdigen. Die Kenntnis auf Empfängerseite wird unter den Einschränkungen der Ziffer 3.8 behauptet und bleibt beweisbedürftig. Interne Buchhaltungskorrespondenz und bloße Anfragen nach einer Terminänderung ersetzen diesen Nachweis nicht. Das Rückgewährbegehren bleibt bestehen; für die Aprilzahlung wird daneben der eigenständig zu prüfende Angriff nach Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 1 InsO aufrechterhalten.

4.4 Zinshöhe und behauptete sittenwidrige Gestaltung

Die Klägerin hält ergänzend eine Prüfung des Kreditgeschäfts an Paragraf 138 BGB für geboten. Sie beanstandet das Zusammenwirken der endfälligen Kapitalbelastung, des Nominalzinses von zwölf Prozent und der nach ihrer Auffassung unzureichend erläuterten Verlagerung der laufenden Kreditbetreuung. Daraus leitet sie den Vorwurf ab, die Finanzierungsseite habe die eingeschränkten Ausweichmöglichkeiten der Schuldnerin zu einer einseitig vorteilhaften Gestaltung genutzt. Dies ist eine klägerische Bewertung und keine aus dem Zinssatz unmittelbar folgende gesetzliche Unwirksamkeit.

Für ein auffälliges Missverhältnis ist ein Vergleich mit tatsächlich vergleichbaren Unternehmensfinanzierungen erforderlich. Zu berücksichtigen sind insbesondere Laufzeit, Bonität, Endfälligkeit, Besicherung und die bei Vertragsschluss erkennbare Ausfallgefahr. Die Klägerin setzt deshalb keinen frei gewählten Durchschnittszins als feststehenden Marktwert an. K11 belegt die angebotenen Bedingungen, nicht die Konditionen sämtlicher Wettbewerber. Soweit die Vergleichbarkeit streitig bleibt, wird ein Sachverständigengutachten zu den marktüblichen Konditionen für das konkrete Risikoprofil im Oktober 2022 angeboten.

Hinzu treten müssen die jeweils erforderlichen subjektiven Umstände. Für Paragraf 138 Absatz 2 BGB behauptet die Klägerin eine erkannte und ausgenutzte wirtschaftliche Zwangslage und bietet hierfür das Zeugnis des Geschäftsführers an. K12 enthält spätere Rückfragen und Erinnerungen, keinen Finanzstatus vom Vertragsschluss. Der Bedarf an einem Betriebsmittelkredit beweist eine Ausbeutung noch nicht. Für die Bewertung nach Absatz 1 verlangt die Klägerin eine Gesamtwürdigung und behauptet eine verwerfliche Ausnutzung, ohne deren Nachweis allein durch die spätere Insolvenz ersetzen zu wollen.

Eine etwaige Unwirksamkeit würde außerdem nicht automatisch dazu führen, dass die Schuldnerin das ausgezahlte Kapital ohne jede Rückabwicklung behalten dürfte. Ebenso bliebe zu klären, gegen wen ein bereicherungsrechtlicher Anspruch gerichtet wäre. Die Klägerin hält deshalb den insolvenzrechtlichen Rückgewähranspruch als Hauptbegründung aufrecht. Die Sittenwidrigkeitsargumentation soll die angegriffene Gestaltung und gegebenenfalls fehlende Zahlungsberechtigung ergänzend erklären; sie begründet weder einen zweiten Anspruch auf dieselben 590.000 EUR noch eine von den Zahlungswegen losgelöste Haftung der gesamten Unternehmensgruppe.

4.5 Rückgewährumfang und außergerichtliche Inanspruchnahme

Als Rechtsfolge verlangt die Klägerin nach Paragraf 143 Absatz 1 InsO die Rückgewähr der angefochtenen Leistungen zur Insolvenzmasse. Der Hauptbetrag beträgt 590.000 EUR. Die ursprüngliche Auszahlung wird hiervon nicht vorweg saldiert, als hätte die Beklagte am Tag jeder angefochtenen Zahlung einen entsprechenden neuen Vermögenswert zugewendet. Ob und in welcher Weise nach erfolgter Rückgewähr Forderungen des Anfechtungsgegners zu behandeln sind, ist von dem hier begehrten Leistungsurteil zu unterscheiden. Eine doppelte Befriedigung der Masse wird nicht beansprucht.

Sollte das Gericht die Voraussetzungen nur für die letzten drei Zinsraten und die Endtilgung feststellen, wird die Verurteilung auf 515.000 EUR beschränkt begehrt. Innerhalb dieses Betrags bleiben die einzelnen Zahlungen trennbar. Die Klägerin verlangt daher nicht die Abweisung des gesamten Hilfsbegehrens, falls beispielsweise nur der Nachweis für die Februarrate misslingt. Der geltend gemachte Gesamtbetrag setzt sich aus bestimmten Teilzahlungen zusammen, über die nach ihrem jeweiligen rechtlichen und tatsächlichen Befund entschieden werden kann.

Die Klägerin hat die Beklagte außergerichtlich zur Rückgewähr und Erläuterung der Zahlungszuordnung aufgefordert. Die Aufforderungen werden als Anlage K5 mit vier Seiten vorgelegt. Die dreiseitige Bankantwort bildet Anlage K6. Die Beklagte hat nach der klägerischen Darstellung ihre Verantwortung unter Hinweis auf die Beteiligung Vellios zurückgewiesen, ohne die verlangte vollständige darlehensbezogene Abrechnung zu liefern. Die Klägerin hält diese Antwort für unzureichend, weil sie aus ihrer Sicht die streitige wirtschaftliche Zuordnung nicht nachvollziehbar auflöst.

Zinsen werden bewusst erst ab Rechtshängigkeit verlangt. Paragraf 143 Absatz 1 InsO begründet keinen davon unabhängigen Anspruch auf Verzinsung ab Verfahrenseröffnung; erforderlich sind die gesetzlichen Voraussetzungen des Verzugs oder der Prozessverzinsung. Der Antrag ist auf fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz begrenzt. Die gesonderten 68.000 EUR werden ebenfalls erst ab Rechtshängigkeit verzinst. Damit ergeben sich ohne Zinsen Zahlungsbegehren von insgesamt 658.000 EUR, bei vollständigem Erfolg nur des engeren Rückgewährbegehrens zuzüglich Schadensersatz von insgesamt 583.000 EUR.

5 Eigenständiger Schadensersatz

5.1 Eigenständige Pflichtverletzung bei der Kreditanbahnung

Der zusätzliche Ersatzanspruch wird auf Paragraf 280 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 311 Absatz 2 und Paragraf 241 Absatz 2 BGB gestützt. Die Beklagte stand als Anbieterin und ursprüngliche Darlehensgeberin in unmittelbarem vorvertraglichem Kontakt zur Schuldnerin. Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe vor Auszahlung eine eigene fortdauernde Zuständigkeit für die Finanzierung dargestellt, obwohl sie eine hiervon abweichende Rollenverteilung vorbereitete. Beanstandet wird damit eine der Beklagten selbst zugerechnete Erklärung bei der Anbahnung, nicht allein ein späteres Verhalten Vellios.

Nach dem Klägervortrag ging es dabei nicht lediglich um eine unverbindliche Werbeaussage. Der Geschäftsführer habe vor seiner Entscheidung nachgefragt, wer bei Schwierigkeiten mit der Endtilgung über eine Anpassung sprechen könne. Ihm sei die Beklagte als verantwortliche Bank vermittelt worden, während die Plattform als Abwicklungsstelle erschien. Die Klägerin sieht hierin eine pflichtwidrige Unklarheit über einen für die Finanzierung wesentlichen Umstand. Zum Gesprächsinhalt und seiner Entscheidungserheblichkeit wird Martin Grothe als Zeuge angeboten; K11 und K12 werden als begleitende Urkunden herangezogen.

Eine feste Anschlusskreditzusage wird nicht behauptet. Die Pflichtverletzung liegt nach Klägerauffassung vielmehr darin, dass eine sachgerechte Entscheidung über die angebotene Finanzierung durch die unzutreffende Rollenbeschreibung beeinträchtigt wurde. Bei zutreffender Unterrichtung hätte die Schuldnerin ihre Materialbindungen und Lieferzusagen nicht in gleichem Umfang auf die Erwartung einer bankseitig betreuten Fortsetzung gestützt. Die Klägerin macht insoweit ein enttäuschtes Vertrauen in die richtige Information geltend, nicht einen Anspruch auf Finanzierung jedes späteren Liquiditätsbedarfs.

Sollte eine wirksame Vertragsübernahme nachgewiesen werden, wäre gesondert zu prüfen, ob sie auch einen bereits begründeten Ersatzanspruch aus eigenem vorangegangenem Verhalten erfasst. Aus der bloßen Übernahmemitteilung K8 lässt sich nach Klägerauffassung kein solcher Verzicht entnehmen. Ergänzend wird Paragraf 826 BGB unter der Behauptung bewusst irreführender Gestaltung angeführt. Dessen besondere Voraussetzungen, insbesondere Schädigungsvorsatz und Sittenwidrigkeit des Verhaltens, werden nicht mit einfacher Fahrlässigkeit oder einer bloßen Enttäuschung geschäftlicher Erwartungen gleichgesetzt.

5.2 Beschaffungsmehrkosten von 28.000 EUR

Die erste Schadensposition betrifft zusätzliche Beschaffungskosten von 28.000 EUR. Nach dem Klägervortrag hatte die Schuldnerin Material für die Fertigung von Ventilblöcken in einer Weise disponiert, die eine kontinuierliche Finanzierung und rechtzeitige Abstimmung mit der verantwortlichen Kreditgeberin voraussetzte. Als diese Abstimmung im Vorfeld der Endtilgung nicht in der erwarteten Weise möglich gewesen sei, hätten bereits vorbereitete Lieferabrufe kurzfristig umgestellt werden müssen. Die Klägerin führt die Mehrbelastung auf die zuvor erzeugte falsche Vorstellung über die Zuständigkeiten zurück.

Von den 28.000 EUR entfallen nach ihrer Berechnung 22.000 EUR auf zusätzliche Einkaufspreise für die ersatzweise beschafften Materialien und 6.000 EUR auf dadurch erforderlich gewordene beschleunigte Transporte. Verlangt werden allein die Mehrbeträge gegenüber der vorgesehenen regulären Beschaffung. Die gewöhnlichen Materialkosten werden nicht als Schaden angesetzt, weil sie auch bei ungestörtem Ablauf entstanden wären. Die Klägerin behandelt die Positionen netto; ein durchlaufender oder erstattungsfähiger Umsatzsteuerbetrag wird nicht zusätzlich gefordert.

K9 enthält Rechnungen über reguläre Warenlieferungen und Mahnungen, keine Belege über die behaupteten zusätzlichen Einkaufspreise oder Eiltransporte. Die Klägerin hält an diesen Positionen fest; zu ihrer Konkretisierung sind die entsprechenden Einzelbelege noch vorzulegen. Jutta Kröger wird für die buchhalterische Zuordnung und die behaupteten zusätzlichen Zahlungen als Zeugin angeboten. Martin Grothe wird für die Beschaffungsentscheidungen und deren behauptete Vermeidbarkeit benannt. Die in K9 enthaltenen regulären Frachtkosten werden nicht nochmals als zusätzliche Transportkosten angesetzt. Die Mehrkosten werden nicht als bereits durch K9 bezifferter Schaden dargestellt.

Die Klägerin behauptet, die Schuldnerin hätte bei rechtzeitiger Klarheit über die Gläubigerstellung eine zurückhaltendere Beschaffungsplanung vorgenommen und die betroffenen Abrufe früher angepasst. Eine allgemeine Verteuerung des Marktes wird der Beklagten nicht zugerechnet. Ebenso wenig wird die Rückzahlung des Darlehens als Beschaffungsmehrkosten erneut erfasst. Soweit Lieferantenforderungen in der Liquiditätsübersicht erscheinen, kennzeichnet dies deren Zahlungswirksamkeit; als Schaden zählt hier ausschließlich der behauptete zusätzliche Aufwand. Der Nachweis einer späteren anderweitigen Nutzung oder Erstattung wäre bei der Schadenshöhe zu berücksichtigen.

5.3 Ausgefallener Deckungsbeitrag und nutzlose Finanzierungskosten

Die zweite Position beläuft sich auf 24.000 EUR entgangenen Deckungsbeitrag aus der verzögerten Fertigung von Messgehäusen. Die Klägerin behauptet, dass wegen der kurzfristigen Materialumstellung ein bereits disponierter Lieferumfang nicht rechtzeitig abgearbeitet werden konnte und der hierfür erwartete wirtschaftliche Beitrag endgültig entfiel. Sie verlangt nicht den vollen Verkaufserlös. Von dem zugrunde gelegten Erlös sind nach ihrer Berechnung ersparte variable Material-, Bearbeitungs- und Versandkosten abgezogen, sodass nur der verbleibende Beitrag von 24.000 EUR geltend gemacht wird.

Nach dem Klägervortrag betrifft diese Position einen anderen Fertigungsbedarf als die Ersatzbeschaffungen für Ventilblöcke. Die Trennung soll eine doppelte Erfassung desselben Ausfalls verhindern und ist noch anhand der Aufträge zu belegen. K9 dokumentiert gelieferte Waren und Mahnungen, nicht den behaupteten endgültigen Kundenausfall oder dessen Deckungsbeitrag. Martin Grothe wird für Produktionsplanung, Aufgabe der betreffenden Lieferung und fehlenden Ersatzauftrag als Zeuge angeboten. Eine lediglich zeitlich verschobene Einnahme würde keinen endgültigen Verlust begründen; die Klägerin behauptet deshalb einen darüber hinausgehenden, noch nachzuweisenden Ausfall.

Weitere 16.000 EUR verlangt die Klägerin für nutzlos gewordene Aufwendungen zur Vorbereitung einer anderweitigen Finanzierung. Nach ihrem Vortrag ließ die Schuldnerin im Vertrauen auf die zuvor dargestellte bankseitige Zuständigkeit eine Anpassung ihres Finanzierungsplans vorbereiten, bevor sich die fehlende Bereitschaft der angesprochenen Stelle zur Behandlung als fortdauernde Kreditgeberin herausstellte. Der Betrag umfasst nach der klägerischen Abrechnung externe Bearbeitungs- und Beratungsleistungen für diesen erfolglosen Vorgang. Allgemeine Betriebskosten, interne Arbeitszeit und Kosten des vorliegenden Rechtsstreits sind darin nicht enthalten.

K12 belegt Fragen zur Finanzierung, keine Beauftragung externer Berater. K4 weist keine entsprechend bezeichnete Zahlung über 16.000 EUR aus und wird hierfür nicht als Zahlungsnachweis angeführt. Für die behaupteten Aufwendungen und ihren fehlenden bleibenden Nutzen wird Jutta Kröger als Zeugin angeboten; Auftrags- und Zahlungsbelege sind nachzureichen. Die Klägerin hält den Anspruch aufrecht. Die drei behaupteten Schadenspositionen ergeben 68.000 EUR; Zinsrückgewähr und Kapitalrückzahlung sind darin nicht nochmals enthalten.

5.4 Ursächlichkeit und Abgrenzung des geltend gemachten Schadens

Die Klägerin führt die beschriebenen Folgeschäden nicht schon darauf zurück, dass Vellio an dem Kreditverhältnis beteiligt war. Maßgeblich ist nach ihrem Vortrag die unterlassene eindeutige Aufklärung vor der Finanzierungsentscheidung. Der Geschäftsführer habe dadurch die Zuständigkeit für spätere Anpassungsgespräche falsch eingeschätzt und seine betrieblichen Dispositionen auf eine tatsächlich nicht bestehende organisatorische Grundlage gestellt. Bei richtiger Information hätte er den Umfang der Beschaffungsbindungen reduziert und die Finanzierungsvorbereitung unmittelbar an den entscheidungsbefugten Vertragspartner gerichtet.

Die Klägerin behauptet damit keinen gesicherten Abschluss eines bestimmten günstigeren Ersatzkredits. Ein solcher Alternativvertrag ist nicht als bereits vorhandene Zusage Gegenstand der Klage. Der behauptete günstigere Verlauf liegt vielmehr in vermiedenen Mehrkosten, zurückhaltenderen Lieferverpflichtungen und nicht ausgelösten Beratungsaufwendungen. Für diese Entscheidungen wird Martin Grothe als Zeuge angeboten. Seine Aussage muss auch erklären, weshalb die Information über die Rollenverteilung für die konkrete Disposition maßgeblich war und nicht lediglich nachträglich als Begründung für das wirtschaftliche Scheitern herangezogen wird.

Die Klägerin hält den zeitlichen Abstand zwischen Anbahnung und Schadenseintritt für überbrückt, weil die ursprüngliche Vorstellung nach ihrem Vortrag während der Laufzeit fortwirkte. Die Übernahmemitteilung K8 habe diese Vorstellung nicht ausreichend berichtigt. Sollte das Gericht dagegen eine eindeutige, von der Schuldnerin verstandene Unterrichtung oder eine entsprechende vertragliche Zustimmung feststellen, wäre deren Bedeutung für Ursächlichkeit und Mitverantwortung zu würdigen. Die Klägerin wendet sich gegen einen pauschalen Ausschluss ihrer Ansprüche, nicht gegen die Prüfung des konkreten Erkenntnisstands der Geschäftsführung.

Ebenso sind allgemeine Absatzrisiken, eigene Planungsfehler und die Folgen ohnehin bestehender Zahlungsprobleme auszuscheiden. Die geltend gemachten Nettobeträge sollen nur den behaupteten zusätzlichen Nachteil erfassen. Aufwendungen mit fortbestehendem Nutzen, ersparte Kosten und Ersatzleistungen Dritter sind anzurechnen. Die Klägerin beantragt keine Schadensschätzung ohne tatsächliche Grundlage, sondern erforderlichenfalls eine Bewertung auf Grundlage der zu belegenden Einzelvorgänge. Die eigenständige Verschuldenshaftung bleibt deshalb auch dann gesondert entscheidungsbedürftig, wenn die Beklagte als Anfechtungsgegnerin ausscheiden sollte.

6 Auskunft und Urkundenvorlage

6.1 Grundlage und Begrenzung des Auskunftsbegehrens

Die begehrte Auskunft wird auf Paragraf 242 BGB in Verbindung mit der behaupteten rechtlichen Sonderbeziehung aus dem Darlehensgeschäft und dessen insolvenzrechtlicher Rückabwicklung gestützt. Die Klägerin kennt die Abflüsse aus dem Vermögen der Schuldnerin, nicht aber die anschließende interne Verbuchung auf der Finanzierungsseite. Die Beklagte kann demgegenüber nach Klägerauffassung aus ihren darlehensbezogenen Unterlagen erläutern, welche Beträge sie selbst erhielt, verrechnete oder als Vergütung behandelte. Gerade diese Ungewissheit betrifft die Bestimmung der richtigen Anspruchsgegnerin.

Die Klägerin behauptet eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Rückgewähranspruchs aufgrund der ursprünglichen Kreditgeberstellung, der Auszahlung durch die Beklagte und der von ihr angenommenen Einziehungsfunktion Vellios. Sie verlangt keine allgemeine Offenlegung des Geschäftsmodells und keine

Durchsicht sämtlicher Konzerngeschäfte. Paragraf 242 BGB wird nicht als voraussetzungsloser Anspruch auf Beschaffung beliebiger Beweise verstanden. Die Auskunft soll eine konkret bezeichnete Wissenslücke schließen, die aus der arbeitsteiligen Abwicklung gerade dieses Darlehens entstanden ist.

Die eigenen Erkenntnismöglichkeiten wurden nach klägerischem Vortrag durch Auswertung von K2, K3, K4 und K8 sowie die Aufforderungen K5 ausgeschöpft. Die Bankantwort K6 beseitigte die Unklarheit nicht. Eine Verpflichtung zur Mitteilung objektiv unbekannter Vorgänge außerhalb ihres Zugriffs wird der Beklagten nicht angesonnen. Für eigene Buchungen, eigene Vergütungsabreden und die von ihr vereinbarte Übertragung verlangt die Klägerin jedoch eine geordnete Erklärung. Sollten bestimmte Unterlagen nicht vorhanden sein, ist zwischen fehlender Dokumentation und dem behaupteten Nichtstattfinden eines Vorgangs zu unterscheiden.

Die Auskunft wird neben bereits bezifferten Zahlungsanträgen verfolgt. Es handelt sich deshalb nicht um eine unbezifferte Leistungsstufe, deren Betrag erst nach Auskunft festgelegt werden soll. Auch eine eidesstattliche Versicherung wird derzeit nicht ohne Darlegung ihrer besonderen Voraussetzungen verlangt. Die Abstufung erfolgt durch bestimmte Haupt- und Hilfsanträge mit zunehmend engerem Gegenstand. Das Gericht kann damit die Reichweite der behaupteten Informationspflicht begrenzen, ohne einen unbestimmten Auftrag zur Aufklärung sämtlicher Verbindungen zwischen Bank, Plattform und Holding erteilen zu müssen.

6.2 Gerichtliche Urkundenvorlage

Ergänzend wird nach Paragraf 142 ZPO angeregt, der Beklagten die Vorlage des in K8 bezeichneten Übernahmevertrags sowie der eigenen Abrechnung über die Gegenleistung für die Übertragung des Darlehens aufzugeben. Die Unterlagen sind durch Darlehenskennung, Beteiligte und Übertragungsvorgang bestimmt. Die Klägerin kennt den vollständigen Vertragstext nicht und behauptet keinen bestimmten Seitenumfang. Die Vorlage soll die streitige Rollenverteilung aufklären. Sie wird als gerichtliche Beweisanordnung angeregt, nicht als allgemeine Pflicht zur Herausgabe jeder möglicherweise interessanten Geschäftsunterlage.

7 Beweisführung und weitere Verfahrensführung

7.1 Anlagen und Zuordnung der Beweismittel

Die Klägerin legt zwölf Anlagen mit insgesamt 75 Seiten vor. Anlage K1 enthält den Eröffnungsbeschluss auf drei Seiten und dient dem Nachweis der Amtsstellung sowie der Verfahrenseröffnung. Anlage K2 enthält das Loan Agreement auf 16 Seiten und belegt die vereinbarten Kreditbedingungen einschließlich Rechtswahl und Gerichtsstand. Anlage K3 enthält den Auszahlungsbeleg auf einer Seite und wird zum Nachweis von Betrag und Zeitpunkt des ursprünglichen Mittelzuflusses herangezogen. Diese Unterlagen betreffen unterschiedliche Vorgänge und werden nicht als austauschbare Belege behandelt.

Anlage K4 umfasst die Kontoauszüge auf 18 Seiten. Sie wird für die Zins- und Tilgungsabflüsse sowie die darauf bezogenen Kontenabstimmungen angeboten. Anlage K5 enthält die außergerichtlichen Aufforderungen auf vier Seiten; Anlage K6 enthält die Bankantwort auf drei Seiten. Beide zusammen belegen Gegenstand und Verlauf der vorgerichtlichen Inanspruchnahme. Die Klägerin leitet aus der späteren Antwort keine rückwirkende unmittelbare Wahrnehmung der Bank von sämtlichen früheren Liquiditätsständen ab.

Anlage K7 enthält auf sechs Seiten die ausgewählten Kreditorenposten und interne Korrespondenz, keinen vollständigen Liquiditätsstatus. Anlage K8 ist ausschließlich die dreiseitige Übernahmemitteilung, nicht der vollständige Übernahmevertrag. Anlage K9 umfasst sechs Seiten mit Lieferantenrechnungen und Mahnungen. Sie belegt die bezeichneten Lieferungen und Rückstände, nicht die gesondert behaupteten Beschaffungsmehrkosten oder den Deckungsbeitragsausfall. Der Abgleich mit K4 dient der zeitlichen Zuordnung der Buchungen. Aus dem unveränderten historischen Offenstand darf ohne Prüfung späterer Ausgleiche kein aktueller Gesamtbestand abgeleitet werden.

Anlage K10 enthält Registerunterlagen auf drei Seiten zur Identifizierung der Gesellschaften. Anlage K11 enthält das Kreditangebot auf vier Seiten; Anlage K12 umfasst den Mailwechsel auf acht Seiten. K11 betrifft die angebotene Finanzierung, K12 insbesondere spätere Zuständigkeitsfragen und Erinnerungen an frühere Gespräche. Die vorgelegten Nachrichten ersetzen keine zeitgenössische Gesprächsniederschrift vom Vertragsschluss. Für darüber hinausgehende persönliche Wahrnehmungen bleiben die angebotenen Zeugen erforderlich. Die Klägerin hält ihre aus den Unterlagen gezogenen Schlussfolgerungen aufrecht, unterscheidet jedoch zwischen dem dokumentierten Inhalt und zusätzlich behaupteten, noch zu beweisenden Tatsachen.

7.2 Hinweise und konkrete Beweisangebote

Die Klägerin bittet um Erörterung der gesonderten Zuständigkeit für den Schadensersatzanspruch und erforderlichenfalls um getrennte Behandlung dieses Streitgegenstands. Vor einer Entscheidung wegen unzureichender Bestimmtheit eines Auskunftsantrags oder fehlender Substantiierung wird um einen konkreten gerichtlichen Hinweis und Gelegenheit zur Ergänzung gebeten. Die Anregung zur Vorlage der unter Ziffer 6.2 bezeichneten Urkunden wird aufrechterhalten.

Zum Beweis werden die Anlagen K1 bis K12 sowie Martin Grothe und Jutta Kröger, jeweils erreichbar über Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, für die bezeichneten betrieblichen Wahrnehmungen angeboten. Nora Wendt, zu laden über Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, wird für Bearbeitung und Weiterleitung der Darlehenskommunikation benannt. Soweit erforderlich, wird Sachverständigenbeweis zur Vergleichbarkeit der Kreditkonditionen und zur betriebswirtschaftlichen Ermittlung der behaupteten Nettoschäden angeboten. Die Klägerin bittet um Entscheidung auf Grundlage dieser konkreten Beweisthemen.

Kunigunde von Tettenborn
Rechtsanwältin
als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH